



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.004 – Página 1/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO	Emissão: 10/12/2025	Próxima revisão:
		Versão: 02	10/12/2027

1. OBJETIVOS

Padronizar os procedimentos, a instrução e o fluxo processuais referentes a Inexigibilidade de Licitação, para aquisição de bens, em razão da existência de fornecedor exclusivo. Dessa maneira, torna-se consideravelmente mais fácil assegurar a qualidade do processo sem prejuízo de desperdício de tempo.

Os processos para contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, para aquisição de bens com fulcro no artigo 81, inciso I do RLCE 2.0, em razão da inviabilidade de competição, no âmbito do HULW-UFPB/Ebserh fica padronizado, por meio deste documento, fundamentado no PARECER REFERENCIAL Nº16/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.

2. MATERIAIS

- Computador.
- Ferramentas e portais digitais.

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

3.1. Procedimentos Iniciais para Aquisição e/ou Contratação através de Inexigibilidade de Licitação

Ao receber o Processo de Compras, criado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) pelo setor requisitante, fazer uma análise inicial e verificar se consta:

- Ofício, com ciência da chefia imediata.

Apensar ao processo SEI documentos que comprovem a exclusividade, a saber:

- Atestado de Exclusividade;
- Confirmação da veracidade do atestado de exclusividade;
- Contrato de exclusividade;
- Declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.
- Declaração que não emprega menores/Inexistência de empregado menor.
- Declaração que comprove que a empresa adota práticas de sustentabilidade ambiental.
- Documento de Formalização da Demanda (DFD) I.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.004 – Página 2/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO	Emissão: 10/12/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 10/12/2027

ATENÇÃO:

- Constar a Lista de itens (descritivo, quantidades, unidade de fornecimento, Catálogo de Materiais/ Catálogo de Serviços [CATMAT/CATSER]);
- Fazer uma análise dos CATMAT/CATSER (se estão ativos ou não, se suspensos ou não), das unidades de fornecimento, apresentação, descritivo, etc. Havendo necessidade de ajustes e/ou alterações encaminhar o processo ao setor responsável solicitando providências.
 - DFD II (Incluído e preenchido pela Unidade de Compras e Licitações [UCL] com indicação do(s) integrante(s) administrativo(s);
 - Portaria da Equipe de Planejamento (Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação [EPC] ou Portaria da EPC Permanente);
 - Boletim de Serviço contendo a Portaria de instituição da EPC ou da Portaria da EPC Permanente;
 - Incluir as Portarias de Composição do Colegiado Executivo (Superintendente; Gerência Administrativa [GAD]; Gerência de Atenção à Saúde [GAS] e Gerência de Ensino e Pesquisa [GEP]) e de Delegação de Competências (Portaria SEI nº 08/2019 EBSERH);
 - Incluir a Nota, em caso de ausência de algum membro da EPC;
 - Abrir processo SEI relacionado para consolidar a documentação referente à pesquisa de preços, em conformidade com o artigo 7 do RLCE 2.0, objetivando manter o caráter sigiloso do valor estimado para a contratação;

ATENÇÃO:

No processo de pesquisa de preços relacionado ao processo principal, conter:

- Incluir Certidão de abertura de processo para pesquisa mercadológica, bem como a documentação referente à pesquisa de preços conduzida no âmbito do planejamento referido.
- O processo de pesquisa de preços será minudenciado em Procedimento Operacional Padrão (POP) específico, também construído pela unidade e regulamentado pela Norma - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH.
- Após concluído a pesquisa mercadológica (preço estimado) e já com a previsão orçamentária, retornar ao processo principal, para continuidade da instrução processual.
 - Elaborar junto com a equipe de planejamento da contratação os Estudos Preliminares, em conformidade com o artigo 28 do RLCE 2.0 – Sistema ETP digital (Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020), também incluir a Declaração de Responsabilidade pela elaboração do ETP.
 - Elaborar junto com a equipe de planejamento da contratação a Análise de Riscos, materializada no documento Mapa de Riscos.
 - Incluir a proposta comercial (fornecedor exclusivo).
 - Inserir o Termo de Referência, este documento também deve ser elaborado pela EPC e



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.004 – Página 3/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO	Emissão: 10/12/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 10/12/2027

nele deve constar todas as especificações técnicas para aquisição e/ou contratação do objeto, em conformidade com o artigo 35 do RLCE 2.0.

- Despacho encaminhando para Unidade de Compras e Licitações.

3.2. Da conformidade Inexigibilidade de Licitação

O processo chegando na Unidade de Compras e Licitações

✓ Verificar o processo SEI, analisando os documentos atendem ao Parecer PARECER REFERENCIAL Nº16/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.

✓ Analisar se consta além da proposta do fornecedor a tentativa de negociação, caso não realizar ou solicitar a área demandante para realizar a ação e inserir os documentos de comprovação no processo SEI.

✓ Realizar Consulta de Regularidade Fiscal (emissão de certidões) da empresa vencedora nos seguintes sites:

SICAF – CNPJ: <https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf>;

Consolidada – CNPJ: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>;

TCU: <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:8919262700931::NO:3,4,6::>;

CNJ – CPF: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

CEIS/CNEP – CPF: <https://certidoes.cgu.gov.br>;

SIAFI – CNPJ: <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>

✓ Realizar Consulta de Monitoramento de Partes Relacionadas, no Portal do Empregado.

✓ Verificar o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) da empresa - <https://cadin.pgfn.gov.br/#/home>

ATENÇÃO:

- Compilar todas as certidões em um único documento e incluir no processo SEI, como comprovação de Regularidade Fiscal.

- ✓ Incluir a minuta de contrato (quando couber).

- ✓ Incluir o Parecer Jurídico Referencial 16/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH, desde que o processo esteja em conformidade com o mesmo.

- Caso o processo não se amolde ao parecer referencial jurídico, será necessário envio



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.004 – Página 4/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO	Emissão: 10/12/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 10/12/2027

para análise jurídica individualizada pela Conjur.

✓ Incluir a solicitação para Superintendência e Colegiado Executivo, autorização de realização de Inexigibilidade de Licitação, com justificativa fundamentada, e encaminhar para a GAD.

3.3. Publicação da Inexigibilidade de Licitação no compras.gov.br

Após a inexigibilidade estar devidamente aprovada e autorizada pelo Gerente administrativo:

Acessar site do COMPRASNET –
<http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp> – Governo – inserir senha.

Módulo – Novo Divulgação de compras

PCA do ano que será cadastrado a Dispensa/Inexigibilidade

Criar (botão azul superior com símbolo + )

Criar contratação – Preencher todos os campos solicitados pelo sistema, conferir e salvar em PDF cada tela finalizada.

Acessar o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNPC) –
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 e incluir a página referente a publicação.

ATENÇÃO!

- Consta divulgado o manual do Novo Divulgação de Compras
<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/cursos-e-capacitacoes/materiais-de-apoio/novo-sistema-divulgacao-de-contratacoes-parte-2.pdf>

- Selecionar a lei 13.303/2016, Artigo 30º, Inciso I;

3.4. Finalização da Inexigibilidade de Licitação

✓ Incluir despacho encaminhando para a DAF e GAD, solicitando autorização para contratação.

✓ Incluir declaração referente à recomendação e ratificação da contratação, em conformidade com os §1º e 2º do artigo 78 do RLCE 2.0 e disponibilizar em bloco de assinatura para a DAF e GAD.

✓ Submeter ao Colegiado Executivo.

✓ Retornando do Colegiado: Incluir a Declaração de conformidade do processo com o parecer referencial e disponibilizar em bloco de assinatura para EPC, conforme o ANEXO III do Parecer Referencial nº 16/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.

✓ Incluir a Lista de Verificação Obrigatória – Checklist de Inexigibilidade de Licitação, para certificar a correta instrução processual, conforme o ANEXO II do Parecer Referencial nº



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.004 – Página 5/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO	Emissão: 10/12/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 10/12/2027

16/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH.

- ✓ Enviar processo a área demandante para continuidade dos demais trâmites legais da referida aquisição/contratação.
- ✓ Dar publicidade no SEI em conformidade com a orientação contida no processo 23477.010054/2022-04, disponibilizadas no link: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hulw-ufpb/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/inteiro-teor-dos-processos-de-compra>.
- ✓ Cumpridas todas as etapas procedimentais, finalizar o processo SEI.

4. REFERÊNCIAS

EBSERH, **Norma Operacional para Elaboração e Controle de Documentos Institucionais da Ebserh NO. SGQVS.001**, publicada no Boletim de Serviço nº 637, de 06 de agosto de 2019.

EBSERH, **Parecer Referencial nº 16/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSERH**. Disponível em: processo SEI 23477.011311/2022-17. Acesso em: dezembro 2025.

Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: dezembro 2025. BRASIL.

Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm>. Acesso em: dezembro 2025. BRASIL.

EBSERH, **Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH – RLCE 2.0**, de 28 de abril de 2022, atualizado em 24/01/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view>. Acesso em: dezembro 2025. BRASIL.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	05/07/2023	Elaboração do documento.
02	10/12/2025	Revisão do documento



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UCL.004 – Página 6/6	
Título do Documento	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FORNECEDOR EXCLUSIVO	Emissão: 10/12/2025	Próxima revisão: 10/12/2027
		Versão: 02	

Revisão Renata Cristina Fernandes Dantas - Assistente Administrativo Tamiris Costa Alves Arruda - Assistente Administrativo	Data: 10/12/2025 Documento assinado digitalmente  ROSIMERE GONCALVES ARAUJO GOMES Data: 22/12/2025 10:51:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Análise Rosimere Gonçalves Araújo Gomes, Chefe da Unidade Compras e Licitações	Data: 10/12/2025
Validação Alecsandro da Rocha – Enfermeiro Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Assinado de forma digital por ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Dados: 2025.12.19 13:43:00 -03'00'	Data: 19/12/2025 Documento assinado digitalmente  HENDRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTIAGO Data: 22/12/2025 12:26:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Aprovação  LARA BEATRIZ CORREIA FERNANDES DANTAS Data: 29/12/2025 07:50:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Data: ____/____/____